

△△△△공단 상임감사

△△ 1, 시정, 통보

제 목	자녀돌봄휴가 사용 관련 규정 준수 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△처 △△△, △△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 “공단”이라 한다)은 직원(△△직 직원 등 관리규칙 제3조에 따른 △△직 직원 및 기간제 직원을 포함한다)의 근무조건 및 복무에 관한 사항에 대한 「복무규칙」을 제정·운영 중에 있으며, 이에 따라 직원들은 연가, 공가, 자녀돌봄휴가 등의 휴가를 사용하고 있다.

△△△△△△△사무소(이하 “사무소”라 한다)에서는 직원들이 자녀를 양육하며 자녀의 실제 돌봄이 필요한 상황(병원 진료, 학교행사, 입학식 및 졸업식 참석 등)에 대하여 자녀돌봄휴가를 사용하도록 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 복무규칙 제27조의2(가족돌봄휴가 및 자녀돌봄휴가)제1항에 따라, 직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 가족돌봄휴가를 신청할 수 있으며, 가족돌봄휴가 기간은 인사규정 제51조제2항제5호의 가족돌봄휴직 기간에 포함되고,

※ 제1호 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 “어린이집등”이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우 / 제2호 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집 등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우

같은 조 제2항에 따라, 가족돌봄휴가는 연간 10일의 무급휴가로 하고, 이 경우 자녀를 돌보기 위해 가족돌봄휴가를 사용하는 경우(이하 “자녀돌봄휴가”라 한다) 연간 10일 중 2일을, 제1호부터 제3호에 해당하는 경우에는 3일을 유급휴가로 한다고 규정하고 있으며,

같은 조 제4항에 따라, 자녀돌봄휴가는 필요한 경우 시간단위로 분할하여 사용할 수 있으며, 자녀돌봄휴가를 신청할 경우에는 관련 증빙서류를 제출하여야 한다.

※ 제1호 자녀가 2명 이상인 경우 / 제2호 자녀가 장애인인 경우 / 제3호 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우

따라서, 사무소에서는 자녀돌봄휴가를 사용하며 자녀의 실제 돌봄이 필요한 상황에 적절하게 사용하여야 하고, 사용 시 관련 증빙서류를 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에, 복무감사 시 사무소의 자녀돌봄휴가 사용 적정성을 검토하였고, 그 결과 [표 1]과 같이 일부 직원이 관련 규정 준수를 소홀히 한 사실이 확인되었다.

공단 「복무규칙」 제27조의2(가족돌봄휴가 및 자녀돌봄휴가)에 따라, 자녀돌봄휴가는 자녀의 실제 돌봄이 필요한 상황(병원진료, 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우, 학교의 공식 행사, 교사와의 상담 등)에 한정되어 인정된다.

[표 1] 자녀돌봄휴가 사용 기준 준수 소홀 현황

구분	사용자	사용일	휴가 사유		비고
			신청 시	증빙서류 제출 시	
1	△△직 △급 △△△	2024. 1. 9.	졸업식	자녀 졸업한 학교 선생님 상담	
2	△△직 △급 △△△	2025. 4. 10.	교육청 학부모교육 참석		

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

그런데, 사무소 △△직 △급 △△△의 경우 2024. 1. 9. 자녀 졸업식 사유로 자녀돌봄휴가를 신청하였으나, 2024. 1. 9.에는 실제 셋째자녀의 진로와 관련하여 졸업한 학교의 선생님과 상담한 것으로 증빙서류를 제출하였다.

2024. 9. 22. ERP 시스템에 사후 제출한 증빙서류에는 당초 졸업식이 2024. 1.에서 2023. 12. 29.로 변경되어 졸업식에는 개인 휴무로 참석하였으며, 자녀돌봄휴가를 사용한 2024. 1. 9.는 자녀 수능 후 대입 컨설팅 및 학교 방문 일정으로 졸업식은 오기였다는 내용을 제출한 것으로 확인하였다.

[표 2] 자녀돌봄휴가(△△△) 사용 증빙서류 제출 현황

--	--

※ 자료출처 : ERP시스템 자료 재구성

또한 △△직 △급 △△△은 자녀돌봄휴가를 잘못 사용한 2024. 1. 9.에 대하여는 선생님과 상담확인증을 사후 증빙자료로 수감기간에 추가 제출하였으나, 자녀가 이미 2023년 고등학교를 졸업하였음에 따라 졸업 이후에 이루어진 상담은 개인적인 진로상담에 해당되며 자녀의 직접 돌봄 사유에 해당되지 않아 자녀돌봄휴가 사용

기준에는 적합하지 않다.

그리고 △△직 △급 △△△은 자녀돌봄휴가 초과사용으로 2024년 특정감사에서 지적된 사례가 있어 증빙서류 제출 시 오기를 인지하였으면 즉시 개인 연가 등으로 변경하여 동일한 지적사항이 발생되지 않도록 조치하였어야 함에도, 감사일 현재 (2025. 7. 31.)까지 별도의 조치가 없었던 것으로 확인되었다.

또한, △△직 △급 △△△의 경우, 2025. 4. 10.(목) △△특별자치도△△△△ 지원청 학부모지원센터에서 주관하는 학부모 연수 프로그램에 참여하기 위하여 자녀돌봄휴가를 사용하였는데, 이 경우 자녀를 직접 돌보기 위한 목적이 아니므로 자녀돌봄 휴가 사유로 인정되지 않아 연가를 사용하였어야 함에도,

교육지원청에서 주관한 학부모 연수 프로그램 참여시에도 자녀돌봄 휴가를 사용할 수 있다고 잘못 해석하여 자녀돌봄 휴가를 사용하고 교육 홍보 안내문과 참석확인증을 증빙자료로 제출하였다.

따라서, 사무소에서는 규정을 잘못 해석하여 사용한 자녀돌봄휴가에 대하여는 연가 및 저축연가 등으로 변경하여야 할 것이며, 자녀돌봄휴가를 사용할 때 휴가 사용 사유가 자녀를 직접 돌보기 위한 목적에 해당하는지에 대한 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하여야 할 것이다.

관련부서 의견

사무소는 복무감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△처 △△△장)에게 2024년 특정감사 시 자녀돌봄휴가 초과사용으로 지적된 사례가 있음에도 규정을 임의로 해석하여 자녀돌봄휴가를 부적정하게 사용하는 등 지속적으로 복무규칙 준수를 소홀히 한 △△직 △급 △△△에 대하여 “△△상 △△” 처분 요구합니다.(△△ 1)

[관련자 조서]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	탐방 및 △△분소 현장관리	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△원)	△△상 △△	2023.1.1.~현재

이사장(△△△△△△△사무소장)은 규정을 잘못 해석하여 사용한 자녀돌봄휴가에 대하여 연가 및 저축연가 등으로 변경하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)